# Klage auf Ersatz von fünf Zahlungsabgängen

AF-01 · Wendel | Lenz Rechtsanwälte · Freiburg · 22.10.2026

### 1 Rubrum und Klageantrag

An das Arbeitsgericht Freiburg. Einreichung über beA. Unser Zeichen WL 26-482.

Dreisamtal Sensorik GmbH, Am Sensorbogen 18, 79111 Freiburg im Breisgau, vertreten durch die Geschäftsführerin Dr. Ulrike Staudt, Klägerin, Prozessbevollmächtigte Wendel | Lenz Rechtsanwälte, gegen Mara Falk, Auenackerweg 37, 79110 Freiburg im Breisgau, Beklagte.

Namens der Klägerin erheben wir Klage und beantragen, die Beklagte zur Zahlung von 5.500.000,00 EUR nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 17. Oktober 2026 zu verurteilen. Gegenstand sind die fünf in Abschnitt 3 jeweils einzeln bezeichneten Schadensbeträge.

### 2 Arbeitsverhältnis und Zahlungsorganisation

Die Beklagte ist seit 1. Oktober 2018 am Standort Freiburg beschäftigt und leitet seit 1. Januar 2024 das Treasury. Sie ist Arbeitnehmerin ohne Geschäftsführerstellung, Prokura oder selbständige Personalentscheidungsbefugnis. Ihr monatliches Bruttofestentgelt beträgt 11.800,00 EUR. Die variable Vergütung ist nach den Entgeltunterlagen mit 15 Prozent als Zielgröße vorgesehen und nicht garantiert. Maßgeblich für die Aufgaben und die Zahlungswege sind Arbeitsvertrag, Funktionsbeschreibung und Treasury-Richtlinie.

Unstreitig bestanden der reguläre Freigabeweg und ein technischer Notweg. Die Klägerin bestreitet, dass dessen Aktivierung eine Weisung zur Ausführung vertraulicher Großzahlungen ohne unabhängige sachliche Prüfung enthielt. Bei den ersten Kontakten wurde der echte Projektcode BERGFINK genannt. Der angebliche Auftrag zu den Zahlungen stammte nach der bisherigen Forensik dennoch nicht von CFO Leonhard Kern.

Beweis zum tatsächlichen Inhalt eines etwaigen Auftrags und zu den Rückrufmöglichkeiten bietet die Klägerin durch das Zeugnis des Herrn Kern an. Zum Ablauf der ersten Zahlung und zum üblichen Zusammenspiel von Anlage und Freigabe wird das Zeugnis von Johanna Beck angeboten. Beide sind über die Klägerin zu laden.

### 3 Einzelne Zahlungsabgänge und Schadenshöhe

Die Klägerin bezeichnet für jeden Schaden den Bankvorgang und die bereits gutgeschriebene Rückzahlung. Bank- und ERP-Protokoll sowie die Rückflussbestätigung dokumentieren die Zuordnung. Der derzeitige Nettobetrag je Zahlung ist die Differenz aus Abgang und Rückfluss. Die Klägerin behauptet keine zusätzliche Schadensposition für dieselben Beträge.

| Zahlung | Valuta | Abgang | Rückfluss | Anspruch |
|---|---|---|---|---|
| T01 | 14.09.2026 | 480.000 EUR | 300.000 EUR | 180.000 EUR |
| T02 | 15.09.2026 | 920.000 EUR | 0 EUR | 920.000 EUR |
| T03 | 16.09.2026 | 1.550.000 EUR | 450.000 EUR | 1.100.000 EUR |
| T04 | 17.09.2026 | 1.700.000 EUR | 0 EUR | 1.700.000 EUR |
| T05 | 18.09.2026 | 1.850.000 EUR | 250.000 EUR | 1.600.000 EUR |
| Summe | | 6.500.000 EUR | 1.000.000 EUR | 5.500.000 EUR |

### 4 Pflichtwidrigkeit, Verschulden und Warnhinweis

Die Klägerin stützt die Ansprüche auf §§ 280 Abs. 1, 241 Abs. 2 BGB in Verbindung mit dem Arbeitsvertrag. Sie trägt das Vertretenmüssen nach § 619a BGB vor. Bei T01 unterblieb ein Rückruf über die im Unternehmen hinterlegte Nummer. Die Anlage im regulären Kanal belegte nur den technischen Lauf. Sie ersetzte weder die Prüfung eines neuen Empfängers noch die Herkunftsprüfung des Auftrags.

Spätestens vor T02 hätte die Beklagte den ungewöhnlichen Wechsel der Kommunikation, die Geheimhaltungsvorgabe und die fehlende Dokumentation einer zweiten Sachfreigabe zusammen bewerten müssen. T03 vergrößerte den Abfluss erneut, bevor der interne Warnhinweis einging. Bei T04 und T05 setzte die Beklagte die Reihe ohne Rückfrage fort. Die Klägerin hält den Pflichtenverstoß bei T01 und jedenfalls den bei T02 bis T05 für gravierend. Für jede Zahlung wäre eine Rückfrage bei Kern oder der formal benannten Vertretung geeignet gewesen, die Fälschung vor Bankfreigabe aufzudecken.

Die interne Weiterleitung am 16. September wird nicht bestritten. Die Klägerin macht geltend, die dortige Nachricht habe zunächst einen Prüfbedarf, aber noch keine bestätigte Fälschung ausgewiesen. Sie bestreitet, dass allein ein organisatorischer Rückstand den eigenständigen Beitrag der Beklagten aufhebt. Welche Sofortmaßnahmen vor T04 und T05 technisch verfügbar waren und wer sie auslösen durfte, ist durch das Zeugnis von Svenja Roth und Jakob Mertens, beide zu laden über die Klägerin, sowie durch die Ticket- und Bankdaten zu klären.

**5 Innerbetrieblicher Schadensausgleich, Versicherung und Zinsen**

Die Zahlungen wurden im betrieblichen Funktionsbereich veranlasst. Die Klägerin hält eine Kürzung im Ergebnis für nicht gerechtfertigt. Sie beruft sich auf die Wiederholung der Verstöße, die besondere Stellung der Beklagten und die Möglichkeit versicherter Freistellung. Die Beklagte ist im Nachtrag zur D&O-Police KB-DO-26-0419 ausdrücklich genannt. Die Meldung vom 6. Oktober und das Schreiben vom 19. Oktober zeigen den laufenden Deckungsvorgang. Das Versicherungsunternehmen hat bis heute keine Zahlung auf den geltend gemachten Hauptschaden zugesagt. Die Klägerin verlangt keine Entscheidung gegen das Versicherungsunternehmen. Sie stützt ihre Auffassung zur möglichen Berücksichtigung einer arbeitgeberfinanzierten Deckung auf LAG Köln, Urteil vom 31. Juli 2026, 8 SLa 603/25, Rn. 428–439. Die Reichweite dieser Erwägung für den vorliegenden Fall ist streitig.

Die Beklagte hat das Verlangen vom 5. Oktober erhalten und am 12. Oktober zurückgewiesen. Die Klägerin berechnet Zinsen nach §§ 286, 288 Abs. 1 BGB erst nach Ablauf der eingeräumten Zahlungsfrist. Etwaige weitere tatsächliche Erlöse aus dem Rückruf oder vom Empfänger werden offengelegt und in die Berechnung eingestellt.

Dr. Bastian Wendel, Rechtsanwalt